



Jardín América, 11 de junio del 2026.

ORDENANZA N° 2932/2026:

14
06
26
2026

VISTO La necesidad de preservar y conservar remanentes de bosque nativo y ambientes ribereños localizados en el ejido urbano del Municipio de Jardín América, particularmente aquellos vinculados al Arroyo Capilla; la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Misiones; la Ley General del Ambiente N° 25.675 y la Ley Nacional N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos; las Leyes Provinciales XVI - N° 7 (Antes Decreto Ley 854/77) de Bosques, Ley XVI - N° 29 (antes Ley 2932) de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia de Misiones; Ley XVI - N° 53 (Antes Ley 3426) de Bosques Protectores y Fajas Ecológicas y Ley XVI - N° 105 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Misiones;

CONSIDERANDO: Que la Constitución Nacional, en su artículo 41, establece el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, imponiendo a las autoridades el deber de proveer a la protección de este derecho y a la utilización racional de los recursos naturales;

QUE: la Provincia de Misiones posee una responsabilidad estratégica en la conservación de la Selva Paranaense o Bosque Atlántico del Alto Paraná, uno de los ecosistemas de mayor biodiversidad de la República Argentina y del continente sudamericano;

QUE: los remanentes de bosque nativo ubicados sobre las márgenes del Arroyo Capilla constituyen ambientes de bosque en galería o bosque protector, fundamentales para la conservación de la biodiversidad, la regulación hídrica, la protección de suelos, el mantenimiento de la calidad del agua y la conectividad ecológica en áreas urbanas;

QUE: los bosques ribereños cumplen funciones ecosistémicas esenciales, actuando como corredores biológicos, áreas de amortiguación frente a inundaciones, filtros naturales de sedimentos y contaminantes, reguladores microclimáticos y reservorios de flora y fauna nativa;

QUE: el Arroyo Capilla forma parte del sistema hídrico local y su preservación resulta indispensable para minimizar procesos erosivos, regulación de escurrimientos superficiales, sedimentación y degradación de cauces;

QUE: la presencia de remanentes boscosos en el área urbana de Jardín América reviste especial importancia social, educativa, paisajística, recreativa y cultural, constituyendo un espacio estratégico para la educación ambiental y el contacto de la comunidad con la naturaleza;

QUE: las parcelas identificadas como Manzana 000, Parcela 471; Manzana 536, Parcela 1; Manzana 537, Parcela 1; Manzana 538, Parcela 1 y Manzana 539, Parcela 2 conforman un bloque territorial continuo asociado al corredor ecológico del Arroyo Capilla;

QUE: resulta conveniente desafectar del dominio público municipal las calles existentes entre las mencionadas manzanas, a efectos de garantizar la integridad ecológica y funcional de la futura Parque Natural Municipal;

Góñez, Letizia Marisol
SECRETARÍA
Honorable Concejo Deliberante
Municipalidad de Jardín América



López, Carlos Ernesto
PRESIDENTE
Honorable Concejo Deliberante
Municipalidad de Jardín América



QUE: las parcelas identificadas como Manzana 539 Lote 1 y Parcela 470 pertenecen a la Provincia de Misiones, resultando estratégica su incorporación futura al área protegida para consolidar una unidad de conservación de mayor superficie y continuidad ecológica;

QUE: la Ley Provincial XVI – Nº 29 establece que los municipios pueden promover y crear áreas naturales protegidas dentro de sus jurisdicciones, en coordinación con la autoridad de aplicación provincial;

QUE: la Ley Nacional Nº 26.331 y la Ley Provincial XVI – Nº 105 promueven la conservación, restauración y manejo sustentable de los bosques nativos, especialmente de aquellos asociados a cursos de agua y ambientes protectores;

QUE: el Municipio de Jardín América posee facultades para dictar normas vinculadas al ordenamiento territorial, la protección ambiental y la conservación de espacios naturales de interés público;

QUE: la localización de estos inmuebles frente a la Escuela Nº 811 otorga al área un alto potencial para el desarrollo de actividades de educación ambiental, interpretación de la naturaleza, investigación y recreación pasiva;

QUE: Existe unanimidad de criterios entre los ediles que integran este Honorable Cuerpo Deliberativo.

POR ELLO:

**EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE JARDÍN AMÉRICA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA**

ARTICULO 1º: CRÉASE el "Parque Natural Municipal Arroyo Capilla", en el ámbito del Municipio de Jardín América, Provincia de Misiones, conforme a los principios y objetivos establecidos por la Ley Provincial XVI – Nº 29 de Áreas Naturales Protegidas y demás normativa ambiental vigente.

ARTÍCULO 2º: EL Parque Natural Municipal tendrá los siguientes objetivos:

- Conservar los remanentes de bosque nativo y bosque en galería asociados al Arroyo Capilla.
- Proteger la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y el paisaje natural del área.
- Preservar las funciones de regulación hídrica y protección de cauces y suelos.
- Mantener y restaurar corredores ecológicos urbanos.
- Promover la educación ambiental y la recreación pasiva.
- Impulsar acciones de restauración ecológica y manejo sustentable.
- Contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático mediante la conservación de cobertura vegetal nativa.

Gómez, Letitia Marisol
SECRETARÍA
Honorable Concejo Deliberante
Municipalidad de Jardín América



López, Carlos Ernesto
PRESIDENTE
Honorable Concejo Deliberante
Municipalidad de Jardín América



ARTÍCULO 3º: AFÉCTANSE al Parque Natural Municipal los siguientes inmuebles del Departamento: 14 (San Ignacio), Municipio: 45 (Jardín América), Sección: 5:

- Manzana 000, Parcela 471. Superficie 1577,38m². Partida Inmobiliaria: 26831.
- Manzana 536, Parcela 1. Superficie 3211,64 m². Partida Inmobiliaria: 26832.
- Manzana 537, Parcela 1. Superficie 5015,88 m². Partida Inmobiliaria: 26833.
- Manzana 538, Parcela 1. Superficie 1440 m². Partida Inmobiliaria: 26834.
- Manzana 539, Parcela 2. Superficie 3439,16 m². Partida Inmobiliaria: 26836.

Todos ellos ubicados en el ejido urbano del Municipio de Jardín América, haciendo una superficie total de 14.684,06 m².

ARTÍCULO 4º: DISPÓNESE la desafectación del dominio público municipal de las calles existentes entre las manzanas y parcelas afectadas a la presente Parque Natural Municipal, previa realización de los procedimientos administrativos y catastrales correspondientes, a fin de integrarlas físicamente al área protegida y garantizar su continuidad ecológica.
El Departamento Ejecutivo Municipal deberá efectuar las mensuras, adecuaciones catastrales y registrales necesarias para la consolidación territorial del Parque.

ARTÍCULO 5º: INSTRÚYASE al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las gestiones necesarias ante el Poder Ejecutivo de la Provincia de Misiones, el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables y demás organismos competentes, con el objeto de:

- a) Solicitar la adhesión e incorporación al Parque Natural Municipal de la Manzana 539 Lote 1 y de la Parcela 470, actualmente pertenecientes a la Provincia de Misiones.
- b) Gestionar la cesión, afectación específica, convenio de administración, comodato, transferencia de uso, co-manejo u otro mecanismo jurídico-administrativo que permita integrar dichos inmuebles al sistema de conservación municipal.
- c) Coordinar acciones para el reconocimiento e incorporación del área al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas.

ARTÍCULO 6º: EL Parque Natural Municipal Arroyo Capilla será administrado bajo criterios compatibles con una categoría de manejo orientada a la conservación de ambientes naturales urbanos y periurbanos, priorizando la preservación de bosques protectores y ambientes ribereños.

La autoridad de aplicación municipal deberá coordinar con el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Misiones la definición definitiva de la categoría de manejo más adecuada conforme a la Ley Provincial XVI – Nº 29.

Gómez, Letizia Marisol
SECRETARÍA
Honorable Concejo Deliberante
Municipalidad de Jardín América



López, Carlos Ernesto
PRESIDENTE
Honorable Concejo Deliberante
Municipalidad de Jardín América



ARTÍCULO 7º: SERÁ autoridad de aplicación de la presente Ordenanza el Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área competente en materia ambiental, o la que en el futuro la reemplace.

ARTÍCULO 8º: LA autoridad de aplicación deberá elaborar, en coordinación con organismos provinciales, instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil y actores locales, un Plan de Manejo del Parque Natural Municipal. El Plan de Manejo deberá contemplar:

- a) Zonificación interna.
- b) Diagnóstico ambiental.
- c) Medidas de conservación y restauración ecológica.
- d) Regulación de usos permitidos y prohibidos.
- e) Estrategias de educación ambiental e interpretación.
- f) Acciones de control y vigilancia.
- g) Programas de monitoreo de biodiversidad y calidad ambiental.

ARTÍCULO 9º: QUEDAN prohibidas dentro del Parque Natural Municipal las siguientes actividades, salvo autorización expresa de la autoridad competente y cuando sean compatibles con los objetivos de conservación:

- a) Desmonte y extracción de vegetación nativa.
- b) Caza, captura o perturbación de fauna silvestre.
- c) Introducción de especies exóticas invasoras.
- d) Depósito de residuos.
- e) Construcciones no compatibles con la conservación.
- f) Apertura de caminos o nuevas trazas vehiculares.
- g) Extracción de áridos, movimientos de suelo o alteración de cauces.

ARTÍCULO 10º: PROMUEVASE el desarrollo de actividades de educación ambiental, interpretación del patrimonio natural, turismo de naturaleza de baja intensidad e investigación científica, priorizando la participación de establecimientos educativos locales.

ARTÍCULO 11º: EL Departamento Ejecutivo Municipal deberá proceder a la señalización, delimitación y puesta en valor del Parque Natural Municipal, incorporando cartelería educativa e informativa y demás equipamiento afín.

ARTÍCULO 12º: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a gestionar fondos provinciales, nacionales e internacionales destinados a la conservación ambiental, restauración ecológica, infraestructura de uso público compatible y fortalecimiento institucional.

ARTÍCULO 13º: FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir convenios con organismos públicos, universidades, instituciones científicas, organizaciones no gubernamentales y entidades privadas para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 14º: INSTRÚYASE al Departamento Ejecutivo Municipal a incorporar el Parque Natural Municipal Arroyo Capilla dentro de los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial urbano, garantizando su protección a largo plazo.

Gómez, Letitia Marisol
SECRETARÍA
Honorable Concejo Deliberante
Municipalidad de Jardín América



López, Carlos Ernesto
PRESIDENTE
Honorable Concejo Deliberante
Municipalidad de Jardín América

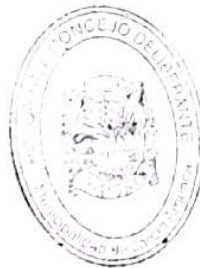


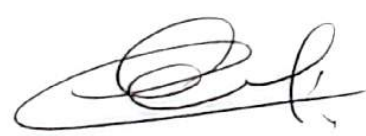
ARTÍCULO 15°: COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, al Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Misiones, a la Dirección General de Catastro de la Provincia y demás organismos competentes.

ARTICULO 16°: REGISTRESE, comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal a los fines de su promulgación, cumplido, ARCHIVESE.

Dada en Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, de la Ciudad de Jardín América, a los once días del mes de junio del año dos mil veintiséis. -


Gómez, Leticia Marisol
SECRETARIA
Honorable Concejo Deliberante
Municipalidad de Jardín América




López, Carlos Ernesto
PRESIDENTE
Honorable Concejo Deliberante
Municipalidad de Jardín América